

1510680-96.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0010123-97.2014.8.26.0606, da 2ª Vara Criminal, do Foro de Poá, com trânsito em julgado para a Defesa em 03/05/2016, extraíndo-se da folha de antecedentes que a data fim da execução estava prevista para 01/02/2020).

Ausentes outras circunstâncias a serem apreciadas, torno a pena de 1 ano de reclusão e pagamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510680-96.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510680-96.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2121598/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 24750114 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2121598 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 04 de maio de 2022, por volta das 10h25, na Rua Líbero Badaró, nesta capital de São Paulo, subtraiu, para si, um aparelho celular da marca Xiaomi, avaliado em R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), pertencente à vítima Fábio Araújo Salviano, conforme boletim de ocorrência de fls. 14/16 e auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fl. 18.

Relata a inicial que segundo restou apurado, Fábio Araújo Salviano se encontrava realizando uma entrega na Rua São Bento e, para tanto, deixou o veículo que ocupava estacionado na Rua Líbero Badaró, com o vidro parcialmente aberto, permanecendo

próximo ao automóvel.

Narra a exordial que, nesse momento, valendo-se de uma distração da vítima, o denunciado se aproximou do carro e subtraiu o aparelho celular dela, empreendendo fuga na posse da res.

Segundo a acusação, durante a fuga, o denunciado foi avistado por guardas municipais, nas escadarias do Vale do Anhangabaú, olhando constantemente para trás, como se estivesse fugindo. Em razão disso, decidiram acompanhá-lo. Ocorre que, ao perceber a presença dos guardas, o denunciado passou a correr, tendo então dispensado dois aparelhos de telefone celular. Alcançado, declarou que um dos aparelhos era seu e o outro havia acabado de comprar (fl. 11).

Expõe a denúncia que, contudo, essa sua versão logo ruiu, pois o telefone da vítima começou a tocar, tendo a ligação sido atendida pelos guardas municipais, momento em que, cientificados do ocorrido e com a posterior chegada da vítima, deram voz de prisão ao denunciado.

Por decisão exarada em 05 de maio de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 49/52).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 20 de maio de 2022 e, na mesma oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 10 de junho de 2022 (fls. 70/71).

O acusado foi citado e intimado por meio de videoconferência junto ao CDP Belém I (fl. 110).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação (fl. 114).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima, as testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito e da confissão espontânea do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. STJ e o período de prisão cautelar do acusado; b) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, pois o réu não é reincidente específico e a medida se mostra socialmente recomendável no presente caso, de crime que não pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de furto, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de exibição e apreensão (fl. 04), Boletim de ocorrência (fls. 14/16), Auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fl. 18), Relatório final de inquérito policial (fls. 60/62), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Fábio Araújo Salviano narrou os fatos com coesão, extraíndo-se de suas declarações que deixou o vidro do veículo, baixado. Deu falta do celular quando foi fazer uma entrega na galeria do Rock. Foi avisado que o celular tinha sido furtado. Os Guardas Municipais perguntaram se tinha acontecido alguma coisa com o declarante. Os Guardas falaram que tem um escadão e o indivíduo aparentava suspeito, olhando muito para trás. Eles teriam ido atrás do suspeito e

encontraram o aparelho celular do declarante. O aparelho celular já foi entregue ao declarante.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Alexsander Haj dos Santos, guarda municipal, que relatou, em síntese, que trabalha na região central de São Paulo. Estavam no patrulhamento no Vale do Anhangabaú. O réu desceu as escadarias da Casper Libero e quando viu a patrulha começou a andar mais rápido olhando para trás. Fizeram acompanhando e abordaram o réu. Na hora da abordagem o réu tentou soltar um aparelho, tentou jogar um. Assim que pegaram esse aparelho, um dos aparelhos começou a tocar. Era o filho da vítima. A vítima foi até onde estavam e confirmou que o celular era dele.

Colhido ainda em juízo o depoimento da testemunha Alexandre Ortiz da Rocha, guarda municipal, que expôs, em síntese, que estavam no policiamento pela região quando o detido desceu as escadarias da Libero Badaró, olhando para trás, o que chamou a atenção da equipe. Tentaram aborda-lo e ele subiu as escadas correndo. O parceiro conseguiu conte-lo na praça e ele estava de posse de dois aparelhos celulares, o réu alegou que um era dele e o outro não soube explicar no momento. Um dos aparelhos tocou e era o filho da vítima. A vítima foi até o local e reconheceu o aparelho como sendo o que tinha sido subtraído.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado confessou a prática delitiva. Em suma, o réu aduziu que está com 26 anos de idade. Estudou até o primeiro grau. Trabalha como vendedor ambulante. Mora com a esposa, dois filhos e a mãe. Mora em casa própria. Acha que terminou a pena que tinha para cumprir. Nada justifica o que fez, viu o vidro do carro aberto e pegou o celular. Está difícil a vida, época de pandemia. Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Registre-se que os depoimentos dos guardas municipais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando ainda que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos guardas municipais, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

De se observar, também, que o fato de o bem furtado ter sido encontrado em posse do réu tem o condão de inverter o ônus da prova. Vale dizer, o acusado é que precisa provar a forma lícita por meio da qual recebeu o objeto.

Na mesma senda, os seguintes julgados:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial." (RT 656/303).

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus

antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334). Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a consumação do delito de furto, nos exatos moldes do artigo 155, caput, do Código Penal. Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de furto simples é medida que se impõe.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que o réu, apesar de reincidente, circunstância que será apreciada apenas na segunda fase, não ostenta outro antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base, consoante folha de antecedentes as fls. 91/98, certidão as fls. 99/101 e o disposto na Súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, diante da presença concomitante da agravante da reincidência e da atenuante da confissão, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase. Com efeito, o Réu ostenta condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0010123-97.2014.8.26.0606, da 2ª Vara Criminal, do Foro de Poá, com trânsito em julgado para a Defesa em 03/05/2016, extraíndo-se da folha de antecedentes que a data fim da execução estava prevista para 01/02/2020).

Ausentes outras circunstâncias a serem apreciadas, torno a pena de 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa em definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo diploma legal e Súmula 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência em crime doloso (roubo majorado), sendo que em face da condenação anterior, a medida não é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu é reincidente, consoante exposto na fase de aplicação da pena, ostentando condenação anterior também por crime patrimonial, roubo majorado. Esse histórico denota que o Réu continua a fazer do alheio seu meio de vida e que a condenação anterior não foi suficiente para corrigir a sua conduta. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003

condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA